

1500860-81.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... revelam que EVANILDO - reincidente específico no tráfico (autos nº 1690-97.2013.8.26.0028 - fls. 59/69 e fls. 266/268) - não somente era o responsável pelos entorpecentes apreendidos, como também é envolvido com o narcotráfico.

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500860-81.2021.8.26.0618 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500860-81.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163092/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 18535203 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 1320/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 1320/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2163092 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANILDO APARECIDO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

EVANILDO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 16, §1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, ambos c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, no dia 16 de junho de 2021, nesta cidade e comarca de

Caçapava, guardava e tinha em depósito, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 62 (sessenta e duas) porções de Cannabis sativa L. (maconha), 01 (uma) porção grande desta mesma substância, 11 (onze) porções de crack (subproduto da cocaína) e 02 (duas) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, os policiais militares também localizaram, numa cômoda, um revólver, calibre 38, marca Taurus, com a numeração suprimida, municiada com cinco cartuchos intactos. Nesta mesma cômoda, foram encontrados a quantia de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) em dinheiro e um aparelho de telefonia celular.

O réu foi notificado (fls. 131), apresentou defesa prévia (fls. 144/158), sendo recebida a denúncia em 01/09/2021 (fls. 165/167) e o acusado citado pessoalmente (fls. 261).

Durante a instrução, realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus, foram ouvidas uma testemunha de acusação, duas de defesa, bem como foi o réu interrogado. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação, enquanto a defesa requereu a absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1/2), Boletim de Ocorrência (fls. 3/5), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 8/9), fotografias (fls. 13/16), Laudo de Constatação Provisória (fls. 17/24), Exame Químico-Toxicológico (fls. 137/139), Laudo de Eficácia da Arma (fls. 111/114), Laudo de Perícia do Celular (fls. 127/130) e pela prova oral coligida em juízo. A autoria desponta nítida e indubitosa.

Em interrogatório judicial, o réu EVANILDO APARECIDO DA SILVA disse que tem 33 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até a sexta-série, trabalhava vendendo água, já foi condenado por roubo e tráfico, não usa drogas. Quanto aos fatos, negou sua autoria, não sendo verdade que guardava drogas e uma arma em casa. Reafirmou que não é verdade que havia drogas e uma arma em sua residência, esclarecendo que não havia sua digital nesses ilícitos. Admitiu apenas a posse e propriedade do celular e do dinheiro. Disse que tudo foi “forjado” pelos policiais em sua residência. Contou que no mês de maio de 2020 saiu da prisão e começou a lavar carros; nesse contexto, recebeu uma proposta de um cliente chamado Renan para trabalhar em uma distribuidora de bebidas, mas o interrogando não recebeu por seu trabalho. Por isso, o interrogando abriu uma empresa e começou a trabalhar com distribuição de água. Foi Renan, que tinha um bom relacionamento com a polícia por conta de sua adega, é quem mandou os policiais militares a fazerem isso após tentar matar o interrogando. Renan sempre dizia que ia colocar o interrogando na cadeia. Apresentou ao delegado a prova de que Renan tentou matá-lo. Promete que está falando a verdade. A droga em hipótese alguma poderia ser de seu irmão, que é portador de necessidade especial, tampouco de seu pai ou de sua genitora, que estava entubada à época por covid. Reitera o pedido de perícia e esclarece que também esteve em sua residência outra viatura.

A versão do acusado foi veementemente desmentida pelo policial militar WILLIAM OLIVEIRA SILVEIRA.

Com efeito, o agente militar WILLIAM OLIVEIRA SILVEIRA, em juízo, disse que estavam em patrulhamento e tinham denúncia pelo disk denúncia de que na casa do Evanildo poderia haver arma e drogas. No local, o portão estava aberto e seu parceiro desembarcou; nesse instante, o réu saiu pela porta da cozinha e, ao ser indagado sobre a denúncia, foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder. O acusado disse que na casa não havia nada de ilícito e permitiu o ingresso de sua equipe na residência. No quarto do acusado, acharam na gaveta da cômoda um revólver municiado com a numeração suprimida e debaixo da cama certa quantidade de droga (maconha, crack e cocaína) e dinheiro. O réu negou a posse e propriedade dos ilícitos. O réu estava sozinho no momento da abordagem e dizia que seu irmão estava enfermo. Não conhecia o acusado anteriormente, tampouco seu parceiro o conhecia. O dormitório onde foram encontradas as drogas, dinheiro e arma era do acusado. Sob o crivo do contraditório, a testemunha MANOEL WAGNER DA SILVA disse que é amigo

do pai de Evanildo e não presenciou a prisão de Evanildo. Declarou que Evanildo morava com o pai, irmão e era responsável por cuidar deste último que era especial. A mãe de Evanildo trabalhava com entregas de caminhão e numa firma de água. Em juízo, MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA disse que conhece o réu há uns três anos. Não presenciou a prisão do réu, confirmando que o irmão do acusado é especial. Sabe que o réu trabalhava e cuidava do irmão, para o pai poder trabalhar, desconhecendo seu envolvimento com drogas.

Pois bem!

A prova dos autos não deixa dúvidas de que EVANILDO APARECIDO DA SILVA, na data e local dos fatos, guardava e tinha em depósito, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, 62 porções de Cannabis sativa L., 01 porção grande desta mesma substância, 11 porções de crack (subproduto da cocaína) e 02 porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os elementos probatórios indicam, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o réu possuía uma arma de fogo com numeração suprimida municada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, de acordo com a testemunha de acusação WILLIAN OLIVEIRA, a Polícia Militar recebeu informações de que o réu realizava o tráfico ilícito de drogas e guardava uma arma de fogo em sua residência. Diante disso, dirigiram-se até o endereço informado e encontraram o denunciado na porta. Após ser questionado, EVANILDO permitiu a entrada dos agentes no imóvel.

A autorização de ingresso na residência pelo réu, por si só, já afasta a alegação da d. Defesa de ilicitude da prova obtida sem a expedição de mandado de busca e apreensão.

De todo modo, em se tratando de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, afastada fica a inviolabilidade de domicílio, em atenção à própria norma constitucional, que estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)", de modo que aquele que possui ilegalmente arma de fogo e tem em depósito drogas na sua residência, com nítida finalidade mercantil, tal como o acusado, encontra-se em situação flagrancial autorizadora do ingresso na residência, inclusive sem autorização do morador ou mandado judicial.

Ademais, segundo os agentes estatais, depois de autorizado o ingresso no imóvel por EVANILDO, durante vistoria, foram encontrados, debaixo da cama do réu, uma sacola plástica contendo 62 porções de maconha, uma porção grande desta mesma substância, 11 pedras de crack, 02 porções de cocaína e uma balança de precisão. Em continuidade à vistoria, também localizaram, numa cômoda, um revólver, calibre 38, marca Taurus, com a numeração suprimida, municada com cinco cartuchos intactos, além de R\$ 160,00 em dinheiro e um aparelho de telefonia celular.

Insinua EVANILDO que o flagrante foi forjado pela polícia militar a pedido de seu desafeto que aduz se chamar RENAN.

Todavia, não há razões para se duvidar da lisura da ação policial, contra a qual não foi comprovada qualquer causa de suspeição ou inidoneidade, não sendo crível que agentes estatais forjariam evidências em desfavor do acusado, pessoa que sequer conheciam.

A esse respeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade dos testemunhos prestados por agentes policiais que tenham participado das diligências que culminaram com a captura do investigado ou com sua prisão em flagrante, tanto o mais quando não derruída a prova por outros elementos probatórios, como no caso em apreço.

Nesse sentido, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se

harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

O dolo de traficar é irretorquível.

Com efeito, a notícia pretérita de que o réu realizava o tráfico ilícito de drogas em sua residência, as circunstâncias de sua prisão, o encontro de variadas drogas embaladas individualmente prontas para venda, além de dinheiro, balança de precisão, arma e celular revelam que EVANILDO - reincidente específico no tráfico (autos nº 1690-97.2013.8.26.0028 - fls. 59/69 e fls. 266/268) - não somente era o responsável pelos entorpecentes apreendidos, como também é envolvido com o narcotráfico.

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

A propósito, sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).

Consigno que a arma de fogo encontrada na residência do réu, consistente num revólver, calibre 38, marca Taurus, estava com a numeração suprimida, além de municiada com cinco cartuchos íntegros. Além disso, poderia eficazmente realizar disparos, conforme atestado pelo laudo pericial de fls. 111/114.

Ainda que assim não fosse, é bom lembrar que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são classificados como crime de perigo abstrato (presumido) e, portanto, dispensa-se a prova do efetivo perigo à coletividade para sua consumação. Nesse sentido, leciona Fernando Capez:

"Pune-se a infração de perigo para que não venha transformar em um dano efetivo. No caso da Lei nº 10.826/2003, o interesse maior protegido é a incolumidade pública, evitando-se seja exposta a qualquer risco de lesão. (...) O intuito foi, portanto, o de impedir que uma conduta, ilusoriamente inofensiva, pudesse de convolar em um efetivo ataque à pessoa humana. Daí a razão de punir as condutas como infração de perigo. (...) Não exigiu o legislador, para a consumação do crime, a demonstração concreta de que pessoa determinada tenha ficado, efetivamente, exposta a algum risco, optando por punir a mera conduta infracional, independentemente da comprovação da efetiva exposição a risco dessa ou daquela vítima".

Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade de ambos os delitos, impõe-se a condenação do acusado pelos crimes descritos na denúncia.

Passo, com fulcro nos artigos 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigos 59 e 68 do Código Penal, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a teor do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, é bom lembrar que, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido: STJ, HC n.º 402.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017.

Em consequência, no caso em tela, há de ser sopesada a grande quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do acusado, consistentes em 62 (sessenta e duas) porções de Cannabis sativa L. (maconha), 01 (uma) porção grande desta mesma substância, 11 (onze) porções de crack subproduto da cocaína e 02 (duas) porções de cocaína, bem como a natureza das drogas, sobretudo do crack e cocaína, estupefacientes de alto poder nocivo capazes de gerar rápida dependência química.

Afora isso, o acusado é portador de maus antecedentes e personalidade tendente ao crime, porquanto condenado em definitivo, vez que ostenta condenação criminal transitada em julgado pela prática de roubo majorado (autos nº 4560-32.2007.8.26.0101 – fls. 59/69 e fls. 266/268).

Ora, “o conceito de maus antecedentes, por ser amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes” (HC n. 171.212/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/8/2015).

De igual modo, conforme anotado pelo i. desembargador XISTO RANGEL, no julgamento da apelação criminal nº 1500540- 91.2018.8.26.0535, proferido em 19/02/2020, pela 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, “ao empregar a expressão maus antecedentes, o legislador não estava se referindo às condenações criminais que antecederiam no tempo a prática dos fatos cuja reprimenda se esteja dosando; cuidar-se-iam, antes, de “circunstâncias sociais de cunho negativo”, cuja existência deve preceder logicamente não o momento da prática delituosa, mas a ocasião da prolação da sentença penal pelo Juiz de Direito”.

Desse modo, à vista da natureza e quantidade das substâncias entorpecentes, bem como da personalidade e maus antecedentes do réu, conforme acima mencionado, realizo a exasperação das penas em 1/5, ensejando o total provisório de 06 anos de reclusão, além de 600 dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes.

Quanto ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento (artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/03), além dos maus antecedentes e personalidade tendente ao crime, conforme acima demonstrado, observo que EVANILDO possuía arma de fogo municiada com cinco cartuchos íntegros, o que indica culpabilidade exacerbada, razão pela qual majoro a pena base em 1/5, ensejando o total provisório de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

Vale esclarecer que há mais de uma condenação criminal proferida contra o réu (fls. 59/69), assim, não há óbice à dupla exasperação da pena, quer na primeira fase (maus antecedentes), quer na segunda etapa da dosimetria (reincidência).

Neste sentido: “(...) ostentando o réu mais de uma condenação definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da reincidência (...)” (STJ HC nº 210359 SP2011/0141421-3; publicação: 12/03/2015).

Na segunda etapa, ausentes atenuantes, porém, presentes as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso I e inciso II, alínea j do Código Penal. Com efeito, EVANILDO é reincidente específico, já que condenado em definitivo pela prática do crime de tráfico de entorpecentes nos autos do processo de nº 1690-97.2-13.8.26.0028 (fls. 59/69 e fls. 266/268).

Além disso, não se pode negar que o acusado se valeu de uma situação pandêmica e dramática vivenciada pela coletividade, notoriamente reconhecida como calamidade, para o fim de obter renda fácil, passando a se dedicar ao tráfico, em prejuízo ao bem jurídico tutelado pela própria norma, qual seja, a saúde e bem estar da coletividade.

Deste modo, procedo ao aumento das penas de ambos os delitos em 1/3 (um terço), perfazendo o total de 08 anos de reclusão, além de 800 dias-multa pela prática do crime de tráfico e 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, além de 16 dias-multa pelo crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/03.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual mantenho as reprimendas fixadas acima.

Anoto, por oportuno, que o réu é reincidente específico (autos do processo de 1690-97.2-13.8.26.0028 (fls. 59/69 e fls. 266/268), além de portador de maus antecedentes (autos nº 4560-32.2007.8.26.0101 – fls. 59/69 e fls. 266/268) e, por óbvio, dedica-se à atividade criminosa com habitualidade, o que afasta a incidência da regra prevista no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/06.

Não se olvide que o reconhecimento do tráfico privilegiado somente se aplica ao novato, aquele que, sendo primário e sem antecedentes, empreende pequeno tráfico

pela primeira vez, o que, evidentemente, não é o caso de EVANILDO.

Por fim, a existência de denúncia anônima de tráfico contra a residência de EVANILDO, confirmada pela apreensão de variada e considerável quantidade de drogas, além de balança de precisão, somada à posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida no interior de sua residência também são indicativos verossímeis de que o réu se dedica à criminalidade, fazendo do crime seu meio de vida, o que impede o reconhecimento de aludido benefício.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica dos réus.

Em razão do concurso material de infrações, as penas acima deverão ser somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, perfazendo o total de 12 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, além de 816, dias-multa, fixados no menor valor unitário.

Deverá o réu, nos termos do artigo 2º, §1º da Lei n.º 8.072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.654/07, bem como por conta da reincidência específica e maus antecedentes (fls. 59/69 e fls. 266/268), iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime fechado, que é o mais adequado diante da gravidade do delito, assemelhado a hediondo.

Ademais, em observância à regra do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal (dada pela Lei n.º 12.736/12), é de se considerar que o réu não cumpriu em prisão provisória a fração de 60% (sessenta por cento) da pena no regime fechado, conforme determina o artigo 112, inciso VII da Lei de Execução Penal. Incabível, portanto, a fixação de regime mais brando. Frise-se, também, que a colocação do réu em regime mais benéfico dependeria da demonstração de que ostenta bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, bem como à verificação de que não se encontra preso, provisória ou definitivamente, em razão de outro processo, cabendo ao juízo das execuções proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos artigos. 66, inciso III, alínea a e 111, da Lei n.º 7.210/84.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, já que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos e porque o réu é reincidente específico e portador de maus antecedentes (fls. 59/69 e fls. 266/268).

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu EVANILDO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 16, §1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03, ambos c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 12 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 816 dias-multa, fixados no menor valor unitário,

Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, conforme acima fundamentado.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto reforçados os pressupostos da prisão preventiva com a superveniência da presente condenação. Expeça-se o necessário.

Servirá a presente sentença, por cópia assinada digitalmente, como ofício para a comunicação da condenação à unidade prisional em que recolhido provisoriamente o réu, a fim de viabilizar a sua imediata transferência para estabelecimento adequado ao cumprimento da pena corporal.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei n.º 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

O acusado deverá arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual n.º 11.608/03.

Outrossim, observo que o acusado não fez prova da procedência lícita da importância em dinheiro apreendida em seu poder. Assim, conclui-se que são produtos do tráfico de entorpecentes por ele praticado e, por este motivo, com fundamento no artigo 91,

inciso II, alínea “b”, do Código Penal e artigo 62 da Lei n.º 11.343/06, declaro, após o trânsito em julgado, o perdimento, em favor da União, da importância em dinheiro apreendida nos autos.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça(m)-se guia(s) de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa; (v) havendo defensor nomeado, expeça-se certidão de honorários em favor da advogada nomeada nos autos.
Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA